

Приложение

ДОГОВОР
О СОВМЕСТНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ И ВОДОНАПОРНОЙ
БАШНЕЙ (летнего водопровода СНТ)

«20» декабря 2019г.

Участники совместного пользования артезианской скважиной - водонапорной башней, находящейся в совместном пользовании СНТ «Воздвиженское – 3» в лице Председателя Правления Колоколкина Константина Анатольевича, действующего на основании УСТАВА СНТ и СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия» в лице Председателя Правления Лозгачевой Раисы Николаевны, действующей на основании УСТАВА СНТ, в дальнейшем именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Договор заключается на предмет совместного пользования и распоряжения артезианской скважиной, находящейся в совместном владении и имеющей лицензию, полученную в установленном порядке в Министерстве экологии и природопользования недрами на СНТ «Воздвиженское – 3», как находящуюся на землях общего пользования СНТ «Воздвиженское – 3».

2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СОВМЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (СОВЛАДЕЛЬЦЕВ)

2.1. Стороны обязуются:

2.1.1. Содержать водонапорную башню, ее инженерное оборудование и прилегающую территорию в соответствии с техническими нормами, требованиями разумности, добросовестности и справедливости.

2.1.2. Своевременно оплачивать расходы, связанные с содержанием водонапорной башни и прилегающей к ней территории в соответствии с разделом 3.

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕЙ ТЕРРИТОРИИ.

3.1. Все затраты связанные с содержанием артезианской скважины, водонапорной башни и прилегающей к ней территории несут участники договора, пропорционально количеству собственников земельных участков на территории обеих СНТ.

3.2. Оплата текущего содержания: покос травы, текущие ремонты, водный налог и другие платежи, выставленных СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия» на основании выставленных счетов с представлением соответствующего расчета, исходя из стоимости реально выполненных работ с приложением финансовых документов, подтверждающих факт оплаты.

3.3. Оплата вносится сторонами ежемесячно в период совместной эксплуатации артезианской и водонапорной башни.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Каждая из сторон настоящего Договора имеет право:

4.1.1. В установленном законом порядке возмещать убытки, понесенные в результате нарушения другой стороной обязательств по платежам и иные убытки, причиненные стороной из-за невыполнения условий Договора.

4.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием средств, направленных на исполнение данного Договора и применять меры, не противоречащие нормам действующего законодательства, в случаях использования средств не по назначению.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств оговоренных в Договоре виновная сторона возмещает другой стороне причиненные убытки.

5.2. Во всех иных случаях, не урегулированных настоящим Договором, ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем направления претензионных писем.

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор прекращается:

- по соглашению сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.2. Односторонний отказ от исполнения Договора полностью или частично не допускается.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует **БЕССРОЧНО**.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Председатель Правления СНТ «Воздвиженское-3»



/Колоколкин К.А./

Председатель Правления СНТ

«Воздвиженское» НПО «Энергия»



/Лозгачева Р.Н./